

1520209-91.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2161771/2022 - 96º D.P. MONÇÕES, 19123664 - 96º D.P. MONÇÕES, 2161771 - 96º D.P. MONÇÕES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520209-91.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520209-91.2022.8.26.0050 C. 822/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2161771/2022 - 96º D.P. MONÇÕES, 19123664 - 96º D.P. MONÇÕES, 2161771 - 96º D.P. MONÇÕES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

EDGAR BATISTA DA SILVA FILHO e KAIQ SOUZA FRANÇA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal, porque, como narra a denúncia, no dia 04 de junho de 2022, no período da tarde, por volta das 15h00, no canteiro de

obras localizados na Avenida Roque Petroni Junior, nº 125, Itaim Bibi, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, agindo em concurso de agentes e unidade de entre si e com outros indivíduos desconhecidos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade da ofendida Luana Santos da Silva Souza, coisa alheia móvel, consistente em diversos fios de cobre, diversos cabos, fitas de isolamento, tubos cobre, módulo bipolar, pial, tampa, interruptor e tomadas, quadro BEM NF 2153º, isolamento, tubo fitas adesivas, tubo blindado, bobina de cobre, ferramentas elétricas, martetele Bosch, 2 serras Makita, furadeira Makita, 1 laser Bosch, 1 lavadora WAP, bateria, carregador e bateria, fixação de bateria, calha, prego, guia cavilha, 4 notebook/laptop, alto falante, 4 televisores, 1 telefone celular, 6 rádios transmissores (ht) e outros objetos, de valor estimado de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em prejuízo da empresa ofendida, Mitre V Administração de Bens LTDA, representada por Isaque da Costa Silva Medeiros.

A denúncia foi recebida, o réu EDGARD citado. A defesa ofertou resposta à acusação. Em instrução foram ouvidas representantes da empresa vítima, vítima e testemunha comum. Interrogado, o acusado EDGARD prestou confissão simples. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa foi por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Em relação a KAI0, frustrada a citação pessoal, determinou-se o desmembramento do feito em vista dele.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo apurado, o réu EDGAR era funcionário da empresa vítima e exercia a função de controlador de acesso ao canteiro de obras. Já o denunciado KAI0 era ex-funcionário da mesma empresa.

Neste contexto, na data indicada na denúncia, o réu KAI0 foi até o local dos fatos com outros indivíduos não identificados e ingressaram no canteiro de obras, após o acusado EDGAR abrir o portão. De lá, subtraíram os bens já descritos, colocando-os em um caminhão.

No entanto, no curso da subtração, por volta de 16h13min, a ofendida Luana, engenheira que trabalhava em outra obra próxima e utilizava o escritório do local dos fatos - canteiro de obras, foi até o palco do evento e acionou a campainha por diversas vezes, até ser atendida pelo réu EDGAR.

Já no interior do canteiro de obras foi abordada por um dos roubadores, com emprego de arma de fogo, que exigiu que ela ficasse de costas para o elevador.

Os acusados e os demais comparsas restringiram a liberdade de Luana até por volta de 19h00, período em que foi amarrada. Por volta das 19h29min, o acusado KAI0 e os roubadores não identificados deixaram o local com o caminhão carregado com os bens subtraídos e amarraram o acusado EDGAR com a vítima Luana, para não ser identificado como um dos autores do roubo.

Ao ser interrogado, EDGAR confessou a prática delitiva e disse que receberia R\$ 1.000,00 (hum mil reais) de KAI0 para participar da empreitada delitiva.

Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, bem como pela prova oral coligida.

O representante da empresa vítima, Isaque da Costa Silva Medeiros, engenheiro

responsável pela obra, disse que o réu Edgar possuía um cargo de confiança no local, pois era controlador de acesso e exercia a função há cinco meses, trabalhando até às 20:00 horas. No dia dos fatos verificaram que o sinal de internet da obra caiu, o que ocasionou o encerramento antecipado das atividades. No local há um canteiro de obras de três empreendimentos diversos. Por volta das 14:00 horas recebeu a visita de um técnico de segurança na obra, sendo que conversaram numa lanchonete, a vinte metros da obra. Neste ínterim viu Luana, responsável por uma das obras, que disse que iria usar o banheiro da obra. Cerca de 35 minutos depois começaram a procurar por Luana, que não havia retornado. Foi ao canteiro verificar o que estava acontecendo. No canteiro, por volta das 17:00 horas, encontrou EDGAR sentado junto à porta de acesso; perguntou por Luana e ele desconversou; depois, foi buscar algumas notas que estariam com Luana. Até então, não achou nada de estranho. Quando ele entregou as notas, EDGAR perguntou se precisaria de alguma outra coisa, ao que respondeu que não. Avisou aos demais funcionários que estava indo embora, mesmo sem ter conseguido falar com Luana. Chegou em casa por volta das 18:00 horas e, porque não conseguia contato com Luana, ficou desconfiado. Tentou falar com ela, sem sucesso; ligou para EDGAR, quando ele disse "que ela foi embora" (sic). Ligou para outros funcionários e não conseguiu notícias. Ligou novamente para EDGAR e pediu para que verificasse se o carro de Luana estava estacionado, quando ele disse que havia saído há 10 minutos. Depois, ligou para outro funcionário quando, então, ele disse que o carro de Luana estava estacionado junto à obra. Então, preocupado, voltou para a obra, chegando por volta das 19:00 horas. Luana estava detido no primeiro pavimento da obra. Informou ainda conhecer o réu KAI0a saber que sempre foi amigo de infância de EDGAR, "são da mesma cidade e teve muito contato com ambos", no serviço. Pelas imagens captadas no local pôde ver EDGAR falando "várias vezes ao telefone celular; por volta das 15:00 horas ele abriu o portão de trás da obra, na rua José da Cruz, sem motivo, sempre com o celular nas mãos. Às 15:15 horas, ele dá a volta e abre o portão de veículos da Roque Petroni Jr., liberando a entrada de cerca de sete pessoas, uma delas KAI0" (sic). Depois, EDGAR ficou na companhia de duas pessoas, uma delas armada, com um revólver na mão esquerda, esclarecendo que, aparentemente, esperavam que voltasse para a obra (a testemunha). EDGAR indica, inclusive, o movimento de abertura do portão aos roubadores, como também visualizar. Um caminhão tipo HR ficou mais de uma hora no canteiro, sendo carregado com os bens subtraídos, inclusive carregado com a ajuda de EDGAR. O prejuízo estimado foi de aproximadamente R\$900.000,00.

A ofendida Luana Santos da Silva Souza disse que trabalhava como engenheira na obra em questão; era responsável por uma das obras do canteiro. No dia, estava fazendo concretagem na obra da rua de trás, dirigiu-se ao local dos fatos e tocou a campainha por diversas vezes, porque precisava utilizar o banheiro. Quem abriu a porta foi EDGAR, que estava calmo e não disse nada, mas ao adentrar o local e subir a escada, foi abordada por um indivíduo, alto e gordo, armado e visualizou mais dois indivíduos correndo, os quais gritaram "não pode olhar" e, então, cobriu o rosto com notas fiscais que estavam à sua mão. Viu cinco pessoas, dentre as quais KAI0, todos 'de rosto livre' (sic), o que visualizou depois pelas imagens. Havia ao menos três armas. Seu celular foi tomado, assim como os seus outros pertences. Como estava em horário de trabalho, muitos começaram a procurá-la. Permaneceu todo tempo rendida, sob ameaça e amarrada. No término do assalto foi amarrada junto com EDGAR. Quando conseguiu se desvencilhar pegou seu telefone e pediu ajuda. EDGAR foi quem abriu a porta para que pudesse entrar. Foi orientada a responder às pessoas que a procuravam, pelo telefone, no sentido de que tudo estava bem, e apenas estava no banheiro. Relata que os autores repetiam que queria que o Isaque comparecesse no local e que sabiam que ele estava com André no bar, e queriam que ela convencesse Isaque a ir até lá. Relata que Isaque compareceu na portaria e então, Edgar foi buscar as notas fiscais com ela e os autores insistiram para Edgar convencer Isaque a entrar. Narra que os agentes falaram que haviam "investido" (sic) R\$7.000,00 para entrar no assalto. Foi a primeira a conseguir a se dessamarrar, enquanto EDGAR, que permanecia tranquilo, "ficou lá" (sic), disse para ele "a gente precisa sair daqui, vamos procurar ajuda" (sic).

Já o policial civil Alexandre Martin Nisaka disse que no curso da investigação verificaram divergências nas declarações de EDGAR quando visualizadas as imagens de câmeras de segurança e, portanto, intimaram-no a comparecer nesta Distrital. Após interrogado, confessou o crime e foi solicitada a prisão temporária. Logo surgiram dúvidas, também, quanto a KAI0, que havia sido demitido de forma pouco amistosa da obra algum tempo antes. Pelas imagens que analisaram, EDGAR não aparentava ter sido rendido, mas sim que tinha participado ativamente da ação. Depois que visualizaram as imagens na presença de EDGAR, ele acabou por confessar, inclusive delatando KAI0, que era seu amigo da Bahia. Disse que receberia R\$1.000,00, pelo menos, além de uma participação na venda do butim. Chegaram a cumprir um mandado de busca na casa de KAI0, local que havia sido abandonado antes da diligência.

Interrogado, o réu fez-se confesso, inclusive delatando KAI0, responsável por fazer-lhe a proposta de participação no roubo, pelo qual receberia a paga de R\$1.000,00.

Foi o que se colheu da prova oral.

No caso, não há dúvidas quanto à prática ilícita. Além do mais, como se observa dos autos, há provas relativas à participação do acusado Edgard em comparsaria com os demais agentes. Isso porque as imagens dos autos, aliadas à narrativa das testemunhas indica a participação do réu. Ele foi responsável por permitir o acesso dos demais criminosos. Ademais, como observou a vítima Luana, foi ele quem a recepcionou e o fez sem demonstrar nervosismo e desacompanhado, ou seja, embora possível a fuga na ocasião, não o fez. Ao contrário, tranquilamente, permitiu a entrada da vítima, de modo que fosse rendida pelos demais comparsas. Além disso, auxiliou os criminosos a carregar o caminhão com os bens subtraídos e, ainda, ao que consta, era amigo de outro criminoso, corréu KAI0.

A prova oral indica também a prática de crime em concurso de agentes, pois a vítima reportou a participação de, ao menos, quatro agentes na própria subtração.

Igualmente certa a prova quanto ao emprego de arma de fogo.

A propósito do tema, a respeito da não-apreensão da arma, a matéria não causa maior celeuma jurisprudencial pois, como no caso dos autos, restou devidamente comprovada sua utilização pelas declarações da vítima.

Finalmente, também restou caracterizada a majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, pois, no roubo, por ser ele crime complexo, existe, no mero ato de desenvolvimento da execução, a restrição da liberdade da vítima. Logo, para que esteja caracterizada a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, V, do Código Penal, mostra-se necessário que a restrição de liberdade da vítima não seja aquela momentânea, ato de desenvolvimento da execução da ameaça e subtração, mas que assuma relevância jurídica, em face do maior tempo de restrição, extrapolando o tempo em que decorre da prática imediata da grave ameaça e imediata subtração. Assim, configura-se a causa de aumento quando, por tempo juridicamente relevante, o agente mantém a restrição da liberdade da vítima com intuito de realizar a subtração ou para assegurar ou facilitar a vantagem decorrente do crime.

“Sempre que presente a conexão seqüencial, em que a privação de liberdade é cometida para ocultar o roubo, para conseguir ou assegurar o seu produto, ou a impunidade, tipifica-se a causa de aumento do inc. V do §2º do art. 157”.

“Se o agente mantém as vítimas em seu poder, confinadas em um compartimento da casa, restringindo-lhes a liberdade por espaço de tempo suficiente para a subtração dos bens objeto do roubo, incide o aumento de pena previsto no §2º, V, do art. 157 do CP”.

Este é o caso dos autos, em que a causa de aumento ficou caracterizada, dada a restrição da liberdade da vítima, enquanto os criminosos separavam os bens e carregavam o caminhão.

Com efeito, “quando o 'sequestro' (manutenção da vítima em poder do agente) for praticado concomitantemente com o roubo de veículo automotor ou, pelo menos, como meio de execução do roubo ou como garantia contra a ação policial, estará configurada a majorante aqui prevista”.

Assim, a denúncia procede.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, considerando a presença concomitante de mais de uma causa de aumento de pena, aquelas iniciais ficam fixadas acima do mínimo legal, pois, como entende o C. STJ, possível a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável. Igualmente, assim já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante. Observo que já entendi, no ponto, em sentido contrário, a rigor do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, rendendo-me, contudo, aos melhores argumentos e predicados da orientação jurisprudencial indicada. Invoco, em meu benefício, a lição de Benjamin Franklin: “por ter vivido muito, experimentei muitos casos em que fui obrigado, por melhores informações ou consideração mais completa, a mudar de opinião até mesmo em assuntos importantes, que antes achei corretos, mas descobri ser o contrário”.

Além disso, o expressivo valor dos bens subtraídos e a intensa premeditação do crime reclamam reciprocidade em termos penais.

Assim, sopesadas nesta fase a restrição de liberdade e o concurso de agentes, além das demais circunstâncias judiciais adrede indicadas, fixo as penas iniciais em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, mínimos.

Na fase intermediária, cabível o agravamento da pena em função do crime ter sido praticado com violação do dever inerente ao ofício do réu Edgard (artigo 61, inciso II, alínea “g”, do Código Penal), afinal, na qualidade de empregado e controlador de acesso, favoreceu de forma irregular o ingresso de outros criminosos e de caminhão, o que viabilizou a prática do crime.

Desnecessário acrescentar, por outro lado, que conforme já pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal, prescindível a enumeração das agravantes na denúncia para que sejam reconhecidas pelo julgador. “Deveras, pelo princípio da congruência (...) o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia, e não da capitulação jurídica nela estabelecida. Dessarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e o fato pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante a expressa qualificação na denúncia de eventuais causas de aumento ou de diminuição de pena”.

Todavia, dada a confissão, deixo de aumentar a reprimenda, dando tais condições por compensadas.

Na terceira fase, em vista do emprego de arma de fogo, elevo sua pena para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Ausentes outras razões modificativas, torno-as definitivas em tais termos.

O regime inicial de cumprimento da pena, pelas condições objetivas e subjetivas acima discriminadas, indicando maior potencialidade lesiva impõem, na hipótese, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, como inclusive entende o C. Supremo Tribunal Federal.

Da mesma maneira, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que, no roubo, o emprego de arma de fogo constitui circunstância fática indicativa de gravidade concreta da conduta criminosa, motivo pelo qual, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, é cabível, como no caso, a fixação de regime fechado para início de desconto da penaHC 294.803-SP.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu EDGAR BATISTA DA SILVA FILHO, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mínimos, por incurso no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação dos danos porque, como hoje declarado pelo representante da empresa vítima, houve acionamento de cobertura securitária para reparação do sinistro, não havendo, nos autos, nada que possa indicar, nestas condições, montante de reparação cabível.

Inviável o apelo em liberdade.

Segundo o C. Supremo Tribunal Federal, "considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevivendo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo".

RECOMENDE-SE o réu na prisão em que se encontra.
P.R.I.C.

São Paulo, 04 de outubro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA